



---

**TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 12/3/25**  
**CAUTELARES EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO – MUNICIPAL**

**PROCESSOS:** TC-000417.989.25-8 e TC-000516.989.25-8.

**REPRESENTANTES:** Partner Gestão Inteligente e FM Serviços e Engenharia Ltda.

**REPRESENTADA:** Prefeitura Municipal de Bertioga. **Responsáveis legais:** Caio Matheus (Prefeito Municipal) e Rubens Mandetta (Secretário Municipal de Educação).

**ASSUNTO:** Representações formuladas com pedidos de medidas cautelares contra termos do edital do Pregão Presencial nº 05/2024, certame promovido pela Prefeitura Municipal de Bertioga com propósito de tomar os serviços de preparo e fornecimento da alimentação escolar.

**ADVOGADOS:** Gabriela Alves Sant'Ana (Procuradora do Município – OAB/SP nº 514.259), Roberto Esteves Martins Novaes (OAB/SP 63.061) e Ayrton Soares Bello (OAB/SP 476.959).

**EMENTA:** CAUTELARES EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. VISTORIA TÉCNICA OBRIGATÓRIA. HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA

**RELATÓRIO**

Partner Gestão Inteligente e FM Serviços e Engenharia Ltda. subscreveram representações com pedidos de medidas cautelares contra termos do edital do Pregão Presencial nº 05/2024, certame promovido pela Prefeitura Municipal de Bertioga com propósito de tomar os serviços de preparo e fornecimento da alimentação escolar.

Em suma, reclamaram da obrigatoriedade da visita técnica junto aos locais de execução dos serviços, requisito alegadamente em desacordo com a Lei nº 14.133/21, já que bastaria a apresentação de declaração formal de pleno conhecimento das condições de adimplemento da obrigação contratual.

Considerado o aspecto impugnado, o e. Conselheiro Antonio Roque Citadini determinou liminarmente a paralisação do certame e o processamento das matérias no rito da Cautelar em Procedimento de Contratação (DOEs de 16 e 17/1/25).



Em resposta, a Administração apresentou justificativas elaboradas pela Diretoria de Licitações e Contratos, ressaltando a importância da adequação da proposta comercial para o sucesso na prestação do serviço.

Afirmou inexistir padronização entre as unidades escolares municipais, tendo sido escolhidas 7 (sete) para visita, de acordo com as diferenças de estrutura física, cardápio, faixa etária e tipo de equipamentos/utensílios.

Sem fixar data única, informou o comparecimento de 5 (cinco) e 9 (nove) empresas nos dias 9 e 14 de janeiro de 2025, respectivamente.

Assessoria Técnica e Chefia de ATJ opinaram pela procedência das representações, posição igualmente sustentada pelo d. MPC, que sugeriu o envio de recomendações à Origem, tendo em vista a reavaliação da escolha do pregão presencial ou a motivação do uso excepcional dessa modalidade, consoante § 2º, do art. 17 da Lei nº 14.133/21.

É o relatório.

ARPH



## VOTO

Preliminarmente, submeto a referendo deste E. Plenário os atos concessórios das medidas cautelares de sustação do procedimento licitatório, na forma das r. decisões monocráticas proferidas pelo e. Conselheiro Antonio Roque Citadini.

Como regra geral, a realização da vistoria prévia no local da execução possui a ser facultativa com a Lei nº 14.133/21 (LLCA), sendo obrigatória somente quando imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto, conforme inteligência do § 2º, do art. 63 do referido Diploma Legal.

Ainda assim e em aparente contradição, mesmo na hipótese excepcional dessa diligência vir a ser considerada concretamente indispensável pelo Poder Público, deverá o edital da licitação não apenas prever a possibilidade de substituição dessa visita por declaração formal assinada pelo responsável técnico da empresa, mas também disponibilizar data e horário diferentes para eventuais interessados que optarem pelo comparecimento voluntário ao lugar de execução da obra ou do serviço (§§ 3º e 4º, do art. 63 da LLCA).

No caso, respeitosamente dirijo da alegação de que essa inspeção seja absolutamente imperativa, porquanto não será de responsabilidade da futura contratada promover adequações estruturais de espaços físicos, tampouco fornecer, no início da operação, mobiliários, equipamentos e utensílios necessários ao preparo e distribuição da alimentação escolar.

Além de todo o detalhamento exaustivo das condições de execução do serviço, como se infere do Termo de Referência (Anexo I), estará sempre assegurada a permissão para solicitação de quaisquer esclarecimentos a respeito do edital e anexos (cf. art. 164 da LLCA), inclusive na via facilitada do endereço eletrônico.



Por tais razões, não me parece razoável condicionar a habilitação à verificação do local de execução, já que os dados divulgados são suficientes para compreensão das condições de adimplemento ou podem ser integrados por pedidos de informações diretamente ao Órgão Público licitante.

Sem embargo, a justa preocupação quanto à qualidade da proposta comercial se resolverá no número de proponentes que aderirem à vistoria técnica desobrigada, se tal pressuposto para dimensionamento dos custos se mostrar realmente válido segundo a expertise de sociedades empresárias verdadeiramente interessadas na execução do futuro contrato.

Nessa conformidade, acolho as manifestações da Assessoria Técnica e do d. MPC e **VOTO no sentido da procedência das Representações, a fim de que a Prefeitura Municipal de Bertoga retifique o edital e/ou anexos para tornar facultativa a realização da vistoria técnica, afastando a pena de inabilitação prevista no § 2º, do art. 63 da Lei nº 14.133/21, sem prejuízo de assegurar a possibilidade de que eventuais proponentes interessadas possam, em data e horários diferentes, conhecer o local e as condições de execução do serviço.**

Recomendo, ainda, o processamento do certame na modalidade preferencial do pregão eletrônico ou, alternativamente, a forma presencial, se expostos os motivos por parte da Autoridade Competente e observados os demais requisitos do § 2º, do art. 17 da LLCA.

Intimem-se os Interessados, especialmente a Representada para que, ao elaborar o novo Ato Convocatório da licitação, incorpore as determinações aqui especificadas, providenciando a publicidade e reabertura dos prazos na forma da lei.

Arquive-se após o trânsito em julgado.

**RENATO MARTINS COSTA**  
Conselheiro